

1506708-21.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... CRIMINAIS POR ROUBO, RECEPÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS.N" (pág. 16).

Em Juízo, entretanto, alterou por completo a versão que apresentou em solo policial, e negou o cometimento do roubo. Afirmou que apenas subtraiu o veículo do ofendido, o que fez em um posto de gasolina, negando o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Narrou que antes da subtração estava um pagode, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506708-21.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506708-21.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076422/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23718067 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 1028/22/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2076422 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOS SANTOS CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

DANILO DOS SANTOS CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 19 de março de 2.022, em horário incerto, mas durante a madrugada e antes das 07h00, em um posto de gasolina situado na Avenida Marquês de São Vicente, atrás da Universidade Paulista, nesta capital, subtraiu, para si, mediante violência, o veículo Chevrolet/Celta 4P Spirit, placa EUX3F95-São Paulo/SP, cor preta, avaliado em R\$ 20.000,00, e 01 (um) celular da marca Motorola, modelo G& Play, avaliado em R\$ 300,00, bens pertencentes à vítima V.A.L..

Recebida a denúncia (págs. 96/97), o acusado foi citado e ofereceu resposta escrita

à acusação (págs. 101/102), subscrita por Defensor constituído nos autos. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia. O Dr. Defensor, por sua vez, levantou preliminares de nulidade, sustentando, em síntese, “cerceamento de defesa” e “inexistência de acareação” entre os depoimentos prestados pela vítima. No mérito, pugnou pela absolvição e sustentou precariedade probatória. Alternativamente, requereu: (I) desclassificação do roubo denunciado para a figura típica prevista no artigo 155, caput, do Código Penal; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) regime de cumprimento diverso do fechado; (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (V) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (VI) tentativa; e, por fim, (VII) seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Afasto as preliminares levantadas pela Douta Defesa.

Por primeiro, com relação à aventada nulidade por “cerceamento de defesa”, o Dr. Defensor limitou-se a apresentar alegações vagas e genéricas, aduzindo que : “a resposta à acusação é ato essencial à garantia da ampla defesa e contraditório e o seu cerceamento é causa de nulidade do ato”, bem como : “PROVAVELMENTE o Órgão Ministerial pleiteou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, VEZ QUE NÃO É LIBERADO PELO SISTEMA O ACESSO AO VIDEO”.

Entretanto, o que se verifica da análise dos autos é que o Dr. Defensor apresentou resposta à acusação no momento processual adequado, inclusive, arrolou testemunhas (págs. 101/102). No mais, esteve presente na audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica do respectivo termo (págs. 254/255), não havendo mesmo que se falar em desconhecimento do teor do pedido formulado pela acusação em sede de alegações finais.

E ainda que assim não o fosse, a Defesa sempre teve total acesso ao conteúdo dos autos digitais. Em caso de eventual instabilidade no sistema, bastaria que o Dr. Defensor requeresse o acesso às mídias em cartório, ou peticionasse comunicando qualquer eventualidade, a fim de que o prazo para a apresentação dos memoriais fosse prorrogado, o que não ocorreu. Isto posto, inexiste o alegado cerceamento de defesa apontado. Por fim, a representante do Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, iniciando sua fala quando o Dr. Defensor estava presente em sala de audiência.

Outrossim, afasto o pleito de nulidade por “inexistência de acareação” entre as versões prestadas pela vítima. Eventuais inconsistências ou contradições havidas dizem respeito ao mérito da presente ação penal, o que será analisado oportunamente.

No mérito, procede integralmente a presente ação penal.

A materialidade do roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04 e seguintes); boletins de ocorrência (págs. 05/08 e 37/38); auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (págs. 09/10); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 15); e sobretudo pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial, o acusado admitiu amplamente a imputação, narrando, em suma, que : “(...)QUE BEBEU E CONSUMIU “PÓ” COM UNS CONHECIDOS, SENDO QUE UM DELES ERA O VITOR, CONHECIDO COMO “ALEMÃO” E QUE DE MANHÃ RESOLVERAM IR EMBORA DO LOCAL E QUE COMO VITOR QUERIA IR EMBORA E NÃO DAR O CARRO PARA ELE, USOU DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PARA SUBTRAIR A CHAVE E PEGAR O CARRO E O TELEFONE CELULAR QUE ESTAVA DENTRO DESTES. QUE RESOLVEU IR NUMA FESTA E PEDIU PARA UM AMIGO MANOBRAR O VEÍCULO E NESTA HORA, POLICIAIS MILITARES CHEGARAM E TENTOU CORRER, MAS FOI DETIDO, JOGADO AO SOLO E IMOBILIZADO, SOFRENDO ESCORIAÇÕES NO ROSTO. QUE TEM PASSAGENS CRIMINAIS POR ROUBO, RECEPÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS.”

(pág. 16).

Em Juízo, entretanto, alterou por completo a versão que apresentou em solo policial, e negou o cometimento do roubo. Afirmou que apenas subtraiu o veículo do ofendido, o que fez em um posto de gasolina, negando o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Narrou que antes da subtração estava um pagode, juntamente com o ofendido e amigos, ou seja, Maxwell e um "boliviano", amigo da vítima.

Em dado momento, dirigiram-se todos juntos para uma "boate", localizada na Freguesia do Ó, e lá permaneceram por aproximadamente 20 minutos. Após, retornaram ao pagode, local onde beberam Whisky e usaram cocaína. Permaneceram nesse local até 05h40 da manhã.

Neste ínterim, o ofendido aceitou seu convite para que fossem juntos a uma festa na Brasilândia. Seguiram para o local a bordo do veículo da vítima, no percurso pararam em um posto de gasolina, pagou o combustível ao frentista - 40 (quarenta) reais - e, após, o ofendido lhe disse que "iria dormir", "saiu do carro dando risada" e "se você quiser, vai pra festa a pé".

Entretanto, o ofendido saiu do carro e deixou a chave no contato, momento em que pulou para o banco do motorista e assumiu a condução. Deixou o local a bordo do automóvel do ofendido, mas antes disse a ele : "...então tá bom, se você quiser você pega seu carro lá na festa, tô indo, você sabe pra onde eu vou...".

Afirmou que não ameaçou e não agrediu a vítima, apenas se apoderou de seu veículo e deixou o posto de gasolina.

Dirigiu-se até a festa, oportunidade em que pediu para Mateus, seu amigo, estacionar o carro, justificando que : "estava muito alcoolizado".

Enquanto Mateus estacionava o veículo, foi abordado por policiais militares, que o colocaram no porta-malas da viatura, disse a eles que pegou o bem "emprestado", mas foi conduzido à delegacia de polícia.

Por fim, declarou que já respondeu a outros processos por tráfico de drogas e roubo de carga.

Referida exculpatória, todavia, além de previsível, frágil e inconsistente, restou isolada nos autos, dissociada dos demais elementos probatórios produzidos, notadamente diante dos firmes esclarecimentos prestados pela vítima e do insuspeito relato dos policiais militares responsáveis pela diligência, que culminou com a prisão em flagrante do acusado, ainda na posse dos bens roubados.

Por outro lado, a minudente confissão levada a efeito pelo acusado em solo policial encontrou mesmo o necessário conforto em tudo quanto produzido ao longo da persecução criminal, não enfrentando qualquer resistência no contraditório, o que o comprometeu sobremaneira.

O ofendido, sempre que ouvido, narrou, com riqueza de detalhes, como se deu toda a ação criminosa, descrevendo a violência e grave ameaça a que foi submetido, e reconheceu o acusado como o responsável.

Narrou que se deslocou com seu veículo até um bar localizado na "Comunidade do Água Branca", o que fez com o intuito de consumir bebidas alcóolicas e conhecer pessoas.

No local, conheceu o acusado e outras dois indivíduos, de modo que passaram a conversar e beber.

Depois de algumas horas, decidiu que iria embora para casa e, no momento que caminhava na direção do seu automóvel, notou que estava sendo seguido.

Assim que entrou no veículo, o acusado abriu a porta, embarcou e sentou no banco do passageiro, passando a fazer ameaças verbais, afirmando que "era do PCC", oportunidade em que exigiu que conduzisse o carro até outro local e lhe entregasse seus cartões bancários.

Desta feita, atendeu à determinação do acusado e conduziu o veículo, mas entrou em um posto de gasolina. Ato contínuo, tirou a chave do contato e desembarcou rapidamente, o que fez na tentativa de evitar que seus pertences fossem subtraídos.

Em seguida, o acusado também desembarcou, o abordou, e o agrediu com um golpe conhecido por "mata-leão", ou seja, o enforcou pelas costas, subtraindo seus pertences pessoais, bem como a chave do veículo e celular. Em seguida, o réu ingressou em seu veículo e pôs-se em fuga na condução do bem.

Pouco após, avistou uma viatura da polícia militar e solicitou ajuda aos milicianos, informando a respeito do roubo de que fora vítima. Em seguida, dirigiu-se à delegacia de polícia, ocasião em que foi informado que o réu tinha acabado de ser detido na posse de seu celular e de seu veículo – enquanto pedia para um amigo manobrá-lo.

Acrescentou que recuperou o automóvel danificado no para-choque e seu celular com a tela quebrada, de modo que suportou prejuízo patrimonial estimado em 700 (setecentos) reais – orçamento que lhe foi passado para o conserto dos referidos bens.

Por fim, asseverou que não fez uso de entorpecentes e não ingeriu quaisquer substâncias ilícitas.

E o policial militar inquirido em juízo narrou que estavam em patrulhamento pela via pública, foi acionado pelo COPOM e informado sobre o número do emplacamento de um veículo Celta que havia acabado de ser roubado nas proximidades.

Pouco após, juntamente com seu companheiro de farda, visualizaram o veículo em questão transitando pela via pública e depois sendo estacionado. Assim, realizaram pesquisas, confirmaram que o carro constava como produto de roubo e procederam à abordagem do condutor, que lhes informou que o automóvel estava na posse de Danilo – que lhe pediu que “tirasse o veículo da rua”.

Na sequência, avistaram Danilo. Este, quando notou a presença da guarnição, evadiu-se do local a pé. Por consequência, teve início uma breve perseguição, mas lograram alcançar e abordar o acusado.

Questionado, o réu narrou, a princípio, que o veículo lhe foi emprestado pelo proprietário, mas acabou confessando que havia acabado de roubá-lo em um posto de gasolina. Desta forma, conduziram o réu ao distrito policial.

Posteriormente, a vítima – que não aparentava estar embriagada ou sob o efeito de entorpecentes – compareceu no distrito policial e relatou que seu carro havia sido subtraído mediante violência.

As testemunhas arroladas pelo Dr. Defensor não presenciaram o crime.

Aguinaldo Caetano Lima, genitor do ofendido, declarou que seu filho chegou em casa pela manhã e lhe contou sobre o roubo a que foi submetido, o que fez de forma desesperada.

A vítima lhe informou que estava em um bar com alguns amigos e, quando ingressou no veículo para ir embora, um rapaz “entrou junto” e passou a ameaçá-lo, anunciando o roubo e exigindo que fossem para outro local.

Na oportunidade, seu filho teve a ideia de conduzir o automóvel até um posto de gasolina, local onde conseguiu desembarcar e correr levando a chave da ignição.

Entretanto, o roubador o perseguiu e o agrediu, subtraindo a chave do automóvel e seu telefone celular.

Por fim, declarou que seu filho estava com odor de álcool, mas não faz uso de entorpecentes.

As testemunhas Maxwell Henrique de Moraes Américo e Denise Peroba Carvalho, por sua vez, limitaram-se a afirmar – de forma bastante contraditória e inverossímil – que o ofendido e o acusado estavam consumindo entorpecentes em uma festa, e chegaram a deixar o local e foram para um “puteiro” durante a madrugada.

Maxwell narrou que estava na festa acompanhado de sua namorada e declarou que apenas o ofendido e o réu foram ao “puteiro”, localizado do outro lado da rua.

Após, retornaram e ficaram conversando, sendo certo que somente soube do roubo aqui tratado no dia seguinte, uma vez que foi embora da festa mais cedo.

Denise, por sua vez, contrariando por completo a versão prestada por Maxwell, declarou que o ofendido, o acusado, Maxwell e um quarto indivíduo teriam ido todos juntos ao “puteiro” – e não apenas o ofendido e o réu. Por fim, declarou que “não acreditou” que o roubo tivesse ocorrido, mas, como dito, não presenciou os fatos aqui tratados.

Como já consignado, a prova produzida é farta, bastante para uma condenação, comprovando de forma inquestionável a ocorrência do roubo e autoria.

Inquirido em solo policial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu admitiu amplamente a imputação, afirmando que praticou o crime aqui tratado, tal como descrito na denúncia.

E referida confissão se mostrou absolutamente espontânea e em perfeita consonância com os demais elementos probatórios produzidos, encontrando conforto nos depoimentos prestados pela vítima e testemunha policial, não havendo qualquer motivo para que seja desprezada.

No contraditório, entretanto, rechaçou a imputação, mas apresentou esclarecimentos bastante confusos e contraditórios, declarando que apenas "pegou" o automóvel do ofendido sem sua autorização, mas não fez uso de violência ou grave ameaça para tanto.

Mas nem de longe comprovou essa versão, como lhe competia fazer, nos termos do que prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ao revés, a vítima descreveu em minúcias as circunstâncias do crime - nas duas fases do procedimento -, dando conta da violência e grave ameaça a que foi submetida, e reconheceu o acusado como o responsável.

E os esclarecimentos prestados pelo ofendido são merecedores de toda credibilidade. Tratando-se de pessoa isenta, não teria qualquer interesse em prejudicar injustamente indivíduo inocente, que sequer conhecia.

Como já se decidiu "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP - AC - rel. Clineu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

E ao contrário do que sustentou o Dr. Defensor, as versões prestadas pela vítima não foram contraditórias. Com efeito, as versões prestadas pelo ofendido em juízo e na fase policial foram idênticas, dando conta que : "(...) UMA CERTA HORA QUIS IR EMBORA E UM DELES, DANILO QUIS IR JUNTO E ENTROU NO CARRO E FICOU FALANDO PARA ELE LEVÁ-LO PARA OUTRO LUGAR, O QUE NÃO ACEITOU E DANILO COMEÇOU A FALAR QUE ERA DO PCC E EXIGIU QUE ELE FOSSE PARA O LOCAL QUE ELE QUISESSE. TEMENDO POR UM SEQUESTRO, PAROU O VEÍCULO EM UM POSTO DE GASOLINA, SITUADO NA AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE (ATRÁS DA UNIVERSIDADE PAULISTA) E QUANDO DESCEU DO VEÍCULO, DANILO FEZ MENÇÃO QUE ESTAVA ARMADO E COMEÇOU A LHE AGREDIR E PUXOU A CHAVE DO SEU BOLSO E SUBTRAIU SEU VEÍCULO E O TELEFONE CELULAR E FOI EMBORA, MOMENTO EM QUE CONSEGUIU LOCALIZAR UMA VIATURA POLICIAL E RELATAR O ROUBO SOFRIDO." (pág. 14).

Não bastasse, o policial militar inquirido em juízo, detalhou as circunstâncias da diligência que realizou, já que foi acionado, comunicado a respeito do roubo do veículo do ofendido e do respectivo emplacamento, que avistou quando era estacionado Mateus.

Na oportunidade, Mateus afirmou que estava estacionando o veículo a pedido de DANILO. Este, por sua vez, quando notou a presença da guarnição pôs-se em fuga. Não obstante, logrou abordar o acusado, que admitiu que havia praticado o roubo do veículo.

Diante de tais circunstâncias, deram voz de prisão em flagrante ao acusado e o conduziram à delegacia de polícia.

E não existe demonstração probatória de qualquer interesse desse miliciano em prejudicar pessoa inocente, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestam compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem

demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que a versão que apresentaram não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 - Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino RDTJR - 7/287).

A corroborar essa convicção, Mateus Aparecido Ferreira de Sousa - ouvido apenas na fase policial - confirmou que DANILO empreendeu fuga ao notar a presença dos policiais militares, ou seja, "(...) DANILO TENTOU FUGIR DA POLÍCIA, MAS FOI DETIDO E FORAM CONDUZIDOS ATÉ ESTA DISTRITAL. QUE NÃO SABIA QUE TAL CARRO ERA ROUBADO E QUE DANILO TINHA ACABADO DE COMETER TAL AÇÃO CRIMINOSA, NÃO TENDO QUALQUER PARTICIPAÇÃO NOS FATOS." (pág. 13).

Desta forma, a confissão levada a efeito pelo réu na fase policial, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pelo ofendido, as declarações dos policiais militares responsáveis pela diligência, e, ainda, pela testemunha Mateus, são circunstâncias que levam à convicção segura da responsabilidade do acusado pelo ilícito denunciado, de forma que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

Ademais, o acusado foi detido na posse dos bens que roubou do ofendido, poucos minutos após a consumação do crime. E em se tratando de crime patrimonial, a posse do produto do roubo inverte o ônus da prova e gera presunção de responsabilidade, o que reforça a convicção pela responsabilidade do acusado e inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Nesse sentido: "Roubo majorado pelo concurso de agentes Réus presos dois dias depois dos fatos, depois de empreenderem fugada polícia, com o veículo subtraído Circunstância que inverte o ônus da prova(...) Condenação mantida" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1506720-55.2020.8.26.0050, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021).

Ainda: "ROUBO materialidade (...) a apreensão dares furtiva com o acusado inverte o ônus da prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria." (TJ-SP Apelação Criminal nº 1506202-16.2020.8.26.0228, Relator: Lauro Mens de Mello, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Por fim, caracterizado o roubo com todos os contornos de sua definição jurídica, não é o caso de desclassificação para a figura típica prevista no artigo 155 do Código Penal.

O crime foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa. O ofendido foi categórico quando relatou que o acusado entrou no carro de forma brusca, sem sua autorização, após o ameaçou verbalmente, afirmava que era integrante do p.c.c., determinou que conduzisse o veículo até outro local e lhe entregasse cartão de crédito. Após, já em um posto de gasolina, o réu o enforcou pelas costas e se apoderou da chave do carro e de seu celular, pondo-se em fuga a bordo do veículo e de seu celular.

O roubo restou consumado.

O acusado praticou todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e houve inversão da posse dos bens subtraídos, que saíram por completo da esfera de vigilância e disponibilidade do ofendido.

Como já se decidiu: "A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração - com emprego de violência ou grave ameaça - sendo irrelevante a circunstância de o agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (STF - RE - Rel. Cordeiro Guerra - RT. 572/433).

"Roubo - tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou grave ameaça, não obstante a subsequente e imediata prisão em flagrante dos autores do crime" (STF - RE - Rel. Célio Borja - RTJ 119/853).

"Para ter-se o delito como consumado não é necessário que a coisa roubada haja saído da esfera de vigilância da vítima, bastando a fuga com o bem subtraído para caracterizar a existência da posse pelo criminoso. Recurso a que se dá provimento para restabelecer a condenação do 1º grau pelo crime de roubo consumado" (STF - RE - SP - Rel. Octávio Gallotti - RT 640/390).

Demonstrada, portanto, a ocorrência do crime, e comprovada a autoria, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os documentos juntados aos autos (certidão e F.A. - págs. 89/92 e págs. 80/86, respectivamente) dão conta de três condenações definitivas suportadas pelo acusado e que configuram reincidência (4ª, 25ª e 31ª Varas Criminais desta capital - trânsito em julgado para a defesa em 19/03/18, 10/02/17 e 04/02/17, respectivamente), cujas reprimendas ainda não foram cumpridas.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis ao réu, que agiu com intenso dolo, de forma bastante dissimulada, uma vez que se aproximou do ofendido, tentou ganhar sua confiança - inclusive chegou a consumir bebidas alcoólicas em sua companhia, conforme se verifica da fotografia juntada à pág. 191. Após, já no final da festa, entrou no veículo sem permissão da vítima, e deu início a ação criminosa, chegando a afirmar que era integrante da organização criminosa "PCC", como forma de exercer maior intimidação. Ato contínuo, a obrigou a conduzir o veículo até outro local, o que poderia até configurara a qualificadora da restrição de liberdade. Já em um posto de gasolina, diante da tentativa de fuga do ofendido, o perseguiu e o agrediu por trás, demonstrando postura bastante covarde, apoderando-se da chave do carro e celular.

Assim, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, especialmente circunstâncias do crime, intensidade do dolo, conduta social nociva e personalidade violenta, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e doze dias-multa.

Por força da atenuante da confissão espontânea, já que o acusado confessou integralmente a imputação em solo policial, atenuo a reprimenda ao patamar mínimo, ou seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Pela reincidência comprovada, porque são três as condenações geradoras da agravante em questão, aumento a pena à razão de 1/3, tornando-a definitiva em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DANILO DOS SANTOS CARVALHO, R.G. nº 39.336.863, e o condeno ao cumprimento de cinco anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a treze dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

Tendo em vista a gravidade do crime denunciado, praticado com violência e grave ameaça à vítima, o que revela periculosidade de seu executor, e, ainda, pela comprovada reincidência - três condenações, inclusive por crimes da mesma espécie -, o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal).

O regime fechado é o único compatível com a natureza do crime aqui tratado, nos termos da r. decisão do ilustre Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha: "Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, "data venia", com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser e nem foi, no caso com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência

de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizado" (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

Pelos argumentos acima delineados, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada, o que se faz necessário para se resguardar a ordem pública e para se garantir a aplicação da lei penal com o cumprimento da pena aqui aplicada, bem como das demais, oriundas das ações penais referidas na certidão juntada aos autos (artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal).

Não há que se falar em detração por força do período de prisão provisória, por se tratar de matéria de competência do Juízo das Execuções Criminais.

Condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal. Eventual pleito de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, momento oportuno para verificação de forma mais detalhada acerca da capacidade financeira do réu (STJ 6ª Turma, REsp 1.637.275/RJ).

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA